TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO

ORDINANZA
(art.1, co. 47 e segg.l.n.92 /2012)

Nel giudizio iscritto al n. 29388 / 2018 proposto da

Parte_1 (con l'Avv. Giulio Mancini)

nei confronti di

Controparte_1 con L'Avv. Maria Lucrezia Turco)

Il giudice, dott.ssa Paola Lucarelli, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La vicenda in esame

Parte_1 – dipendente del *Controparte_1* dal 7 giugno 2013 lamentava di aver ricevuto il 27 aprile 2018 lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo per *"il notevole inadempimento….dimostrato rispetto all'obbligazione lavorativa anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 101 del CCNL di categoria"*. La lettera faceva seguito alla contestazione disciplinare inviata in data 22 marzo 2018 con la quale gli erano stati addebitati *"gravi e reiterati comportamenti in violazione sia delle disposizioni del CCNL applicabile sia della prassi aziendale oltre che dell'art. 7 Legge n. 300 del 1970"* , che, oltre ad aggiungersi ad altri comportamenti adottati nell'ultimo biennio e già sanzionati, non erano stati sminuiti nella loro gravità dalle sue giustificazioni.
Assumendo che non sostenessero gli estremi del giustificato motivo soggettivo per insussistenza dei fatti contestati, punibili comunque solo con una sanzione conservativa, *Parte_1* chiedeva al Giudice adito: **1.** di annullare il licenziamento ai sensi dell'art. 18 comma 4 Legge 300 del 1970 e condannare la società datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi; **2.** Di accertare, ai sensi dell'art. 18 comma 5 legge 300 del 1970, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo e dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio il *Controparte_1* che chiedeva il rigetto del ricorso facendo presente come "tenuto conto del comportamento complessivo e della intenzionalità dello stesso, oltre che della reiterazione nelle violazioni, non sembra possa dubitarsi della legittimità del provvedimento risolutorio, quale sanzione idonea e proporzionale rispetto alla gravità del caso e delle complessive circostanze del caso".

Motivi della decisione

Occorre premettere che correttamente il presente giudizio risulta avviato dalla parte ricorrente con le forme previste nell'art.1, commi 47-69 della legge 92 del 2012 trattandosi di una controversia – instaurata successivamente all'entrata in vigore della nuova legge – avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento riconducibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n.300.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va evidenziato che i fatti di cui il *Parte_1* si è reso responsabile nel biennio antecedente – una assenza dal lavoro ingiustificata, una insubordinazione verso un superiore, due episodi di ritardo nell'inizio della prestazione – risultano già tutti sanzionati.
Nessuna attività istruttoria a riguardo è stata espletata perché ritenuta inutile.
D'altra parte, il comportamento del *Parte_1* che avrebbe integrato – nella ricostruzione della società datrice di lavoro – il giustificato motivo soggettivo causa di licenziamento non può essere accertato.
Due sono le versioni – contrapposte - che le parti danno, nei loro rispettivi atti difensivi, del fatto accaduto l'11 marzo 2018 considerato "un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" e causa del licenziamento *de quo*: *Controparte_1* afferma che *Parte_1* avrebbe manifestato il suo disappunto alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici (GpG *Persona_1* e *Controparte_2*) inveendo loro contro e utilizzando frasi offensive ed ingiuriose, mentre *Parte_1* racconta, nella lettera di giustificazioni, di aver solo manifestato il proprio disappunto, in maniera pacata e tranquilla, in ordine al fatto che era stato inviato a prestare un intervento per allarme senza essere dotato delle chiavi del sito e di non averlo pertanto potuto effettuare mentre il GpG *Per_1* lo aggrediva con atteggiamento prepotente, aggressivo e minaccioso.
Nessuna delle due parti del giudizio è stata in grado di dimostrare la dinamica del fatto accaduto l'11 marzo 2018. Invero, pur essendo stata chiaramente evidenziata con ordinanza la necessità di sentire i due informatori *Per_1* e *CP_2* , gli operatori della Centrale destinatari delle presunte invettive del ricorrente, la parte resistente non assolveva al suo onere probatorio.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Roma, 8 gennaio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli